

עין משפט
נר מצוה

ק"א מ"י פ"י מהלכות אבות הטומאות הלכה א': ק"א ב מ"י פ"ח שם הלכה י': ק"ב ג מ"י פ"ז שם הלכה י': ק"ג ד מ"י פ"ח שם הלכה ח':

מוסף רש"י
דבי ירוק הוב בטהור. ונגע זו או נשא, שהרוק מנטמא במשא (ויקרא טו ח). מה שביד טהור טמאתו לך. אם רק כמה שזר טהור, דהוא ליה טהור נשאל את הרוק (וזה הוה). בשעה שתיקן שלמה ערובין. ערובי תלדות וגור שלא להולא מרשות הידור לרשות הידור תנאי, לעשות סיג והתקנה לאסור מורה שלא יבא להטיר מרשות הידים לרשות הידור, והטיר דמצי (קבלת יט) ואין וחקר תיקון משלים, שעשה אונים לתורה כאלוני בלי שאלותיו אלונו גם (שורבין כח). ונטילת ידים. לעשות סיג להטויות (שם). הבה בני תחמכם בנך, ושמחה לבי. ומה לא בני ממח קן (משלי כו יא).

מוסף תוספות

א. אפי"ג דפולגתא היא בפסחים (טז:) טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא או דרבנן, איכא למימר דהכא. רש"י. ב. טומאת. מוס' הלא"ש. ג. ונקיט לה בדרך הניחא למאן דאמר דרבנן אלא למאן דאמר דאורייתא מצי איכא למימר, כהנהו ברהב"ה מקומות בתלמוד. רש"י. ד. משקין הבאין מחמת שרץ. מוס' הלא"ש. ה. מוס' דאורייתא. מוס' הלא"ש. והאני קל דהווי דטטמו ואהני דיו דהווי שניים, דבה"ג אמרינן בביצה הרגל (ב"ק כה:). מוס' פסחים ח: א. דלא שייך דיו כי האי גונא ביוק. מוס' הלא"ש. ז. מביא דיענא. מוס' הלא"ש. ח. והווי אובליין שנגעו במשקין שניים. מוס' הלא"ש. ט. והווי ניחא ליה טפי לאוקמה בהכינ' משום דדומיא דהררי מותני להו וכי' וכי' היכי דהרוקי אובליין שנטמא במשקין הבאים מחמת ידים הכי נמי כלים. שטח להר"ן. י. ואתו תלמידיהו גזור בכל הידים, משום. מוס' הלא"ש. יא. ומשני התם. מוס' הלא"ש. יב. בתוספתא. מוס' הלא"ש. נמי מהרש"א. יג. גם. מוס' הלא"ש. יד. עם תלמידיהם. מוס' הלא"ש. טו. והויה קשה להם לישראל כיום שנעשה בו העגל. מוס' הלא"ש. טז. נמנו ורבו בית שמאי על ביה"ו רבי גזור בו ביום והויה קשה להם לישראל כיום שעשה בו את העגל. מוס' הלא"ש. יז. דןןשם שהויה הלא עניו וכפוף לפני שמאי כך היו תלמידיו בעלי ענוה וכפופים לפני תלמידי שמאי והויה קשה להם לישראל. מוס' הלא"ש. ועיי' מהרש"א ומהר"ם.

יד:

כיון דהך גזור ברישא הא תו לאמה ל"י. ואם תאמר והא נפקא מינה לנוגע בספר מיד אחר נטילה ולא הסית דעתו ואפילו הכי ידיו טמאות משום דרבי פרק יש לומר דמשום הא לא היו גוזרין דמילתא דלא שכיחא היא שיגע בספר מיד אחר נטילה ומיהו השתא דגזור ידים מחמת ספר דרישא אפילו נוגע סמוך לנטילה גזרו עליה שלא חלקו:

סמי מכאן מבוז' יום. לא מן המשנה אלא דלא היו ממניין י"ח דבר: **משקין הבאים** מחמת שרץ. דאורייתא נינהו^א ב' לרבי עקיבא פריך דאית ליה דפרק קמא דפסחים (ד' ד'): ^במשקין לטמא אחרים דאורייתא^ג: **דבתיב** וב' משקה אשר ישתה. האי קרא דמשקין הבאין מחמת כלי איירי ומשקין הבאין מחמת סרץ אחי' צק'ו מינה ואם תאמר ומאי פריך דאורייתא נינהו נימא דיו לצא דהתקנה לאסור מורה שלא יבא להטיר מרשות הידים לרשות הידור, והטיר דמצי כמשקין הבאין מחמת כלי ואובליין הנוגעין בהן לא פסלי תרומה^ה וי"ל דאין דבר הנוגע צריך שלא יהא ראשון ובפ"ק דפסחים^ו (ג"ג שם) הארכתי יותר: **אלא** במשקין הבאין מחמת ידים. וא"ת ומה הולרכו לגזירה זו

דכיון דגזרו ידיים פוסלות את התרומה א"כ' משקין שנגעו בהן היו תחלה דכל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה^ז וי"ל דהאובלים שנטמאו במשקין היינו גזירה דכל הפוסל את התרומה ועד השתא לא נגזרה והא דקאמר דמשקין הבאים מחמת ידים ה"ה מחמת כל פוסלי תרומה והא דקמסדר ר' יהושע לרבי אליעזר (חולין פ"ג דף לה.) מלינו שהשני עושה שני ע"י משקין ואע"ג דאכתי לא נגזרה מ"מ היה דעתן לגזור מיד: **אלא** במשקין הבאים מחמת שרץ. אומר ר"י דה"ה דהוה מצי למנקט משקין הבאים מחמת ידים שגם הם מטמאים כלי לפסול תרומה כדאמר בצרכות דפרק אלו דברים (דף נג.) ד"ש אומרים נוטלים לידים ואחר כך מוחזים את הכוס שאם מוחזים תחלה יטמאו משקין שאחורי

הכוס מחמת ידים ויחזרו ויטמאו את הכוס^ט אלא נקט משקים הבאים מחמת שרץ לאשמעינן דאפילו הכן לא היו אלא מדרבנן: **שמאי** והל"ץ גזור. לא בעי לשנויי דשמאי והלל גזור צידים הבאות מחמת ספר ולא צתתם ידים' דגזורו טומאה על הידים סתמא קמני דשמע כל סתם ידים: **ואי"ל** שמאי והל"ץ לא נחלקו **אא"ב** ג' דברים בלבד. ואם תאמר לימא דבג' דברים נחלקו ועמדו במחלוקתם ובשאר י"ח דברים נחלקו ונלמחר השוו דממשני לקמן כי פריך והא איכא בוצ' לגת כו' י"הא שתיק ליה הלל לשמאי להכי לא מני לה צהדי ג' דברים וי"ל דלא דמי להתם דבהבוצ' לגת שתיק ליה הלל לשמאי והויה לו מיד צאותו מעמד להכי לא חשיב אצל הכא דכל היום נחלקו ולא הושוו עד למחר לא הוה ליה למימר לא נחלקו ואע"ג דקצ"ת משמע^י שהיו א'שמאי והלל ענמן^י ציוס שגזרו י"ח דבר דהא כי היכי דקמני (דף יח.) גבי בוצ' לגת אותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כו' ^{יז} (ס' וה"ג קמני בתוספתא דצנז"ט גבי י"ח דברים^{יח} מ"מ כריך לומר דשני מעשים הוו^{יט}): אלא

האשה שנפלו (דף פג.): וגור טומאה על כלי מסכות. לקמן [טז:] מפרש: שמאי וסיעתו כו'. והם ענמן היו עם תלמידיהם במחלוקת של י"ח דבר: וצ"ח דבר נחלקו. כלומר אותם י"ח שגזרו במחלוקת היו אלא שנמנו ונמלאו צ"ש רבים: שלשה מקומום. לקמן [טז.] מפרש: לפלוס. תרומה על מגען לא אובליין ולא שורפין: לשריפה. שהיו שורפין תרומה עליהן: שלמה גור. דכתיב (קהלת יב) ואין וחקר שעשה אונים לתורה כלומר סיג והרחקה ככפיה זו שנוטלין אותה באונים ואין נוגעין בה: עירובין. אונים להוצאת שבת שאסור להוליא מרשותו לרשות חצירו ואע"פ ששניהם רה"י ולמחר

יציאות השבת פרק ראשון שבת

וצא השמש וטהר. ומקמי הכא לא. ואוקמינן להאי קרא בתרומה ציצמות צפ' הערל (ד' עד:) ואפי' לנגיעה אשכחן קרא התם^א כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם בזמם^ב וגו'^א והאי נגיעה היא ובעינן הערב שמש אלמא פסיל דנגיעה דאי לא פסיל למאי קרי ליה וטהר השתא מכלל דמעיקרא לא היו טהור גמור

והאי כלי לאו בר אכילה הוא ומיחו טמוי לא מטמינן דהא לאו טמא איקרי: סמי מלאן. הסר מלאן: מחמם שרץ. שנטמאו צריך: דאורייתא היא. שהמשקין ראשון והאוכל שני ופוסל תרומה להיות שלישי: דכתיב **וכל משקה וגו'.** ואע"ג דהאי דמשקין הבאין מחמת אויר כלי חרס כתיב דהא כתיב לעיל מיניה כל אשר בתוכו יטמא מכל האוכל כלומר אם יש בתוכו אובליין או משקין והני שניים נינהו שהכלי היה ראשון והם שניים ואוכל הנוגע בהן אינו פוסל את התרומה^ח (א"ה) הא גמרינן משקין הבאין מחמת שרץ מנייהו צק'ו צפ"ק דפסחים (דף יח:.) וכיון דמקבלי טומאה מדאורייתא ממילא עבדי לאוכל שני דהכי גמרינן סדר טומאה התם דמשקה מטמא אוכל ואוכל משקה דלא משכחת דביעי בקדש אלא צהדי דהא אין טומאה עושה כיוצא בה לא להיות אוכל מטמא אוכל ולא משקה מטמא משקה ולא אוכל ומשקה מטמאין כלים דאין כלי מיטמא אלא צהצ הטומאה: מחמם ידים. לפני נטילה דגזור רבנן צידים וכן בשאר כל פוסלי תרומה השנוין לטמא משקין להיות תחלה: גזירה משום משקין הבאים מחמת שרץ. דאשכחן בהן שרץ לראשונים דאורייתא. והא דגזור בכל טומאת משקין להיות תחלה ולא גזור נמי באובליין גזירה משום אוכל הצא מחמת שרץ היינו טעמא דאחמור רבנן דמשקין משום דעלולין לקבל טומאה שאינן צריכין תיקון הכשר להביאן ליד טומאה^ה אצל אובליין צריכין תיקון נמינת שצט"ס לשון תיקון: משקה כוז. היוצא ממנו רוקו וחזו ומימי רגליו: וכי ירוק

הזז וגו'. וככס בגדיו אלמא אב הטומאה הוא לטמא אדם וצגדים דהיינו כלים. ושאר משקין היוצאין ממנו גמרינן מרוק^ו מה רוק מתאסף תחלה ואח"כ יוצא אף כל מתעגל ויוצא כגון מימי רגליו: מה שציד טהור טמא^ז לך. אינו צריך כאן דטומאת משא ילפינן מיניה לרוק במסכת נדה (פ"ז דף נה:.) אלא צהאין מחמם שרץ. דלאו אב הטומאה הן והכלי אינו מקבל טומאה אלא מאב הטומאה דתנינא דפסחים (דף כ.) יכול יהו כל הכלים מיטמאים מאויר כלי חרס ת"ל מכל האוכל וגו' [ויקרא יא] אוכל ומשקה מיטמא מאויר כלי חרס כו' אלמא לא אחי כלי טמא ומטמא ליה וכ"ש אוכל ומשקה וגזור רבנן דליטמא לענין תרומה משום משקה זב וצהה שהן אב הטומאה: על ארץ העמים. משום ספק קצרות שלהן דנכרי מטמא דבגעו וצמשא ואהל לרצנן^ט ולרבי שמעון נמי דאמר אין מטמאין צאהל מטמאין הן דבגעו וצמשא ורקב: ועל כלי זאוגים. דלא כתיב דאורייתא טומאה: סיקן כמוצה. שהיא כותב לה כל נכסי אחראין לכתובה לפי שהיה מיוחד לה כתובהה וכשהיה כועס עליה אומר לה טלי כתובתיך ואפי כתובות דסוף

מסורת הש"ס

א) נדה נה: א. ב) נלקמן טז: ועי' במזות פכ: א. ג) נלקמן טו: ד) נספ: ט. עירובין כח: ע"ש, ו) וינמות פה:א, ו) ויקרא יא, ח) נרש"ל מ"ז, ט) נפסחים יח:א, ו) נדה טו: א. ז) וינמות פה:א, ח) נש"ל דף יח:א, ט) דבמוס' הלא"ש איתא הי"ג בלי וא"ו וכן מגיה המהרש"א, ח) ו (פ"א ה"ח), ט) נשי' נרש"ש דלומר שהו שרץ נלקמן טו: על ואמר אילפא וכו'.

תורה אור השלם
1 והא דמשמע וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי שם יאמר ויקרא כב ז
2 מפל האכל אשר יאכל אשר יבוא ע"יו מים ויטמא וכל משקה אשר ישתה ככל כלי יטמא:
3 וכי ירק חוב בטהור ובסם בגדיו ודודין בפנים וטמא עד הקרוב:
4 ויקרא טו ח
5 וכן אם חבם לגר יטמא מים וגם אגר: משלי כג טו
6 חבם בני יטמאן לבי ואשיבה חרפי דברי: משלי כו יא

הגהות הב"ח

א) ישי"י ד"ה וצא השמש וכו' אשר יעשה מלאכה בהם הערב וטהר וגו' והאי נגיעה:

גליון הש"ס

גם' דאמר רב הונא ב' בקומות נחלקו וכו'. עיין מהנה דף טז ע"א מוס' ד"ה וסיק כן יעזר: שם ונפילת ידים וכו'. רש"י מוקף ונוטילת: תוס' ד"ה ואילו וכו'. ובשאר י"ח דברים נחלקו ולמחר חוששו וכו' ונאליפת כ"ג מולין נ"ה' ע"ב לא נחלקו לא עמד ר"מ בתחלתם:

תוס' ישנים

א) הי"מ לגמיי דקדוש גזרו אלתיה אפי"פ שאין אנו יושעין ממי דהא על י' פסוקים שורפין תרומה ע"כ קודם לכן גזרו אלתיה אפי"פ שלא מצינו אלא עדפיסא מיניה פסין: ב) וה"ה דה"מ למפרש א"כ טמויי נמי לטימו ל"ע דלית ליה שני עשה שלישי בחולין:

רבינו חננאל

ובתחילה גזור על הידים הנוגעות בספר להיות פוסלין התרומה כדי שלא יהו מצוין ליגע [ב]ס"ת [גורס] אלא במפה. וגזרו נמי על האובליין שנטמאו מן המשקין שנטמאו מחמת ידים שיפסלו התרומה, גזירה משום משקין שנטמאו מחמת שרץ. ועל הכלים שנטמאו במשקין הבאים מחמת שרץ, גזירה משום זב. מבוזל יום, אסיקנא סמי מכאן מבוזל יום.